

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1097/2536

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
บริษัท จีเฮง (1969) จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 97

การขอแก้ไขคำขอรับชำระหนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวมิได้กำหนดเวลาในการขอแก้ไขไว้เจ้าหนี้จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ไม่ว่าระยะเวลาใด ๆ แม้จะได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดแล้วก็ตาม ส่วนการที่ศาลจะอนุญาตให้แก้ไขได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แห่งคดีเป็นราย ๆ ไป

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านแต่ด้วยความพลั้งเผลอผู้ร้องไม่ได้แจ้งทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแก่ผู้คัดค้านเนื่องจากพนักงานของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้พิมพ์สัญญาคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตทรัสตรีชีทและสัญญาค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับฝ่ายต่างประเทศ มิได้พิมพ์รายการที่ดินที่จำนองเป็นหลักประกันไว้ในสัญญาดังกล่าว ส่วนพนักงานของผู้ร้องซึ่งมีหน้าที่ไปจดทะเบียนรับจำนองเป็นพนักงานอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายพิธีการและหลักประกันและมิได้แจ้งผลการ

จดทะเบียนจำนองให้ฝ่ายต่างประเทศทราบ และเมื่อหลักฐานแห่งนี้ดังกล่าวได้ถูกส่งมายังนิติการ จึงทำให้หลงผิดว่านี้ดังกล่าวมิได้มีหลักทรัพย์เป็นประกัน และได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ซึ่งความจริงนี้ดังกล่าวมีที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 จดทะเบียนจำนองเป็นประกันผู้ร้องจึงยื่นคำร้อง ขอแก้ไขข้อความในรายการแห่งคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องต่อผู้คัดค้านว่า จำเลยที่ 2 ได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2530 ในวงเงิน 560,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17.5 ต่อปี และขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 96(3) ต่อไป และขณะเดียวกันก็ได้ยื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งขอให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญแต่ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้งสองฉบับของผู้ร้องดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องแก้ไขข้อความในรายการแห่งคำขอรับชำระหนี้ได้ และไต่สวนและมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า กรณีของผู้ร้องมิใช่ความพลั้งเผลอทั้งคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องศาลได้สั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ถึงที่สุดไปแล้วและคดีนี้ได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดและปิดคดีแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจมาร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับชำระหนี้ได้ และสิทธิเหนือทรัพย์สินที่จำนองของผู้ร้องได้ระงับสิ้นไปแล้ว ตั้งแต่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้โดยไม่แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจมาร้องขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้รายอื่นได้ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งที่สุดกันแล้ว แม้จะเป็นการแบ่งครั้งแรกครั้งเดียว ย่อมถือได้ว่าล่วงเลยเวลาที่จะขอแก้ไขข้อความในรายการแห่งคำขอรับชำระหนี้แล้วคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากความพลั้ง

เพลงของผู้ร้องหรือไม่ ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจร้องขอให้แก้ไขข้อความในรายการแห่งคำขอรับชำระหนี้ เมื่อฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้มีประกัน แต่ยื่นขอรับชำระหนี้โดยไม่แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันสิทธิเหนือทรัพย์สินเป็นหลักประกันนั้นย่อมเป็นอันระงับไปจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า อนุญาตให้ผู้ร้องแก้ไขข้อความในรายการแห่งคำขอรับชำระหนี้ได้ตามคำร้อง ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 97 และให้ผู้คัดค้านสอบสวนเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...การขอแก้ไขคำขอรับชำระหนี้ในกรณีเช่นนี้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ซึ่งบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวมิได้กำหนดเวลาในการขอแก้ไขไว้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ไม่ว่าระยะเวลาใด ๆ แม้จะได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งสุดท้ายแล้วก็ตาม ส่วนการที่ศาลจะอนุญาตให้แก้ไขได้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แห่งคดีเป็นราย ๆ ไป คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่าหลังจากที่ศาลได้สั่งปิดคดีไปแล้ว ผู้ร้องเป็นผู้แจ้งต่อผู้คัดค้านว่าลูกหนี้ที่ 2 ยังมีทรัพย์สินคือโฉนดที่ดินซึ่งลูกหนี้ที่ 2 จำนองไว้แก่ผู้ร้องดังกล่าว ผู้คัดค้านจึงรายงานศาลขอให้มีการสั่งเปิดคดี เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านทราบว่าลูกหนี้ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ที่จะนำมาแบ่งให้เจ้าหนี้ก็โดยผู้ร้องเป็นผู้เสนอข้อเท็จจริงต่อผู้คัดค้าน การทราบถึงทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้อื่นด้วย พฤติการณ์ของผู้ร้องเช่นนี้ศาลอาจอนุญาตให้แก้ไขคำขอรับชำระหนี้ได้ โดยมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในข้อต่อไปว่า การที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้โดยไม่แจ้งว่าเป็นเจ้าหนี้มี

ประกันนั้นเกิดขึ้นโดยพลั้งเผลอหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคล การดำเนินงานแบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ แม้การดำเนินงานจะต้องสัมพันธ์กันแต่ก็อาจพลั้งเผลอได้ การเป็นเจ้าหนี้นี้มีประกันกับเจ้าหนี้สามัญย่อมได้รับประโยชน์ต่างกันมาก หากไม่ใช่ความพลั้งเผลอก็คงไม่ละเลยยื่นคำขอรับชำระหนี้เข้ามาอย่างเจ้าหนี้สามัญกฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายเชิงพาณิชย์ย่อมรับรู้การดำเนินงานของนิติบุคคลว่าอาจแบ่งแยกเป็นแผนกการต่าง ๆ และเล็งเห็นว่าอาจมีความพลั้งเผลอได้จึงกำหนดให้มีบทบัญญัติดังกล่าวแก้ไขไว้ความเห็นของศาลอุทธรณ์ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>